

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/104259/22
Zaaknummer: 104259/Albemarle Catalysts Company B.V.

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer.....	3
2	Procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3	Wettelijk kader	6
4	Beoordeling van de relevante feiten en omstandigheden.....	9
4.1	Relevante feiten en omstandigheden	9
4.2	Beoordeling.....	9
5	Dictum	12

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van Albemarle Catalysts Company B.V. (hierna: aanvrager) van 12 november 2012 voor een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet voor het elektriciteitsnet dat ligt aan de Nieuwendammerkade 1-3 te Amsterdam.

Opbouw van het besluit

3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. ACM beschrijft haar behoordeling in hoofdstuk 4. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 5).

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

4. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
5. Bij brief van 12 november 2012, ontvangen op 14 november 2012,¹ heeft aanvrager bij ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet. ACM stelt vast dat aanvrager reeds beschikt over een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder die vóór 20 juli 2012 is verleend. De beslistermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt tien maanden ingevolge artikel V, derde lid van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (hierna: de Wet van 12 juli 2012).²
6. Bij brief³ van 23 januari 2013 is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brief van 18 maart 2013, ontvangen op 19 maart 2013,⁴ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd.
7. Van de ontvangst van het verzoek heeft ACM in de Staatscourant van 6 mei 2013 mededeling gedaan. ACM heeft de aanvraag tevens op de internetpagina van ACM, www.acm.nl, gemeld. Belanghebbenden hebben vervolgens twee weken de tijd gekregen om een reactie in te dienen bij ACM. ACM heeft geen reactie ontvangen.
8. Op 27 juni 2013⁵ heeft ACM een voornemen tot afwijzing van de aanvraag aan aanvrager verzonden, aangezien er sprake lijkt te zijn van een installatie. Aanvrager heeft hierop niet gereageerd.
9. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 6 september 2013 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 6 september 2013 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager toegezonden⁶ en op haar internetpagina gepubliceerd.

¹ Met kenmerk aanvrager 12-CMF-128, kenmerk ACM: 104259/1.

² Stb. 2012, nr. 334.

³ Met kenmerk ACM: 104259/2.

⁴ Met kenmerk aanvrager 13-CMF-030, kenmerk ACM: 104259/5.

⁵ Met kenmerk 104259/13.

⁶ Met kenmerk ACM: 104259/16.

10. Op 11 oktober 2013 had ACM een hoorzitting georganiseerd. ACM heeft geen aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is deze hoorzitting geannuleerd. Hiervan is per brief⁷ van 24 september 2013 mededeling gedaan aan aanvrager. ACM heeft geen schriftelijke zienswijzen ontvangen.

⁷ Met kenmerk 104259/19.

3 Wettelijk kader

11. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
12. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r en aq, van de E-wet luiden:
 - “b. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, dan wel tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau;*
 - c. afnemer: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net;*
 - i. net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;*
 - j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid;*
 - r. verwant bedrijf: een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
 - aq. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet,*
 - 1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,*
 - 2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en*
 - 3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem;”*
13. Artikel 15 van de E-wet luidt:
 - “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:*
 - a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. het gesloten distributiesysteem primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*
 - 2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes*

maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.

3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:
 - a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;
 - b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vijfde tot en met het zevende lid;
 - c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.
4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.
5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. De eigenaar van de ontheffing int het tarief voor systeemdiensten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, bij de afnemers die op zijn net zijn aangesloten en draagt de te innen tarieven af aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 26a, 28, 29, 30, 31b, 31c, 42, tweede en derde lid, 51, 78, 79, 95lb, 95lc en 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:
 - a. artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,
 - b. niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, genoemde paragrafen behoeft te worden voldaan en
 - c. in de artikelen 7 en 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».
7. De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.
8. Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.
9. Een besluit als bedoeld in het zevende lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd."

14. Artikel V van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) luidt:

“1. Degene aan wie een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 15, eerste en tweede lid, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet 1998 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, is verleend, kan de Autoriteit Consument en Markt verzoeken om een ontheffing op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998. Dit verzoek wordt ingediend binnen vier maanden na de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.

2. Indien niet binnen vier maanden na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, door degene aan wie een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid is verleend, een verzoek is ingediend, vervalt de vrijstelling of ontheffing één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.

3. De Autoriteit Consument en Markt beslist uiterlijk tien maanden na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid op dit verzoek.

4. Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument en Markt ontheffing wordt verleend op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998, vervalt de vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid op het tijdstip waarop het besluit van de Autoriteit Consument en Markt onherroepelijk wordt.

5. Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument en Markt geen ontheffing wordt verleend op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998, vervalt de vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid vier maanden na het tijdstip waarop het besluit van de Autoriteit Consument en Markt onherroepelijk is geworden.

6. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan Onze Minister intrekken op grond van artikel 15, vijfde lid, zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, uiterlijk tot het tijdstip waarop een besluit van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit onherroepelijk is geworden.

7. Een ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M en die is verleend of is aangevraagd voor 15 februari 2012, vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Voor deze ontheffing blijven de regels gelden zoals die golden voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.”

4 Beoordeling van de relevante feiten en omstandigheden

15. In paragraaf 4.1 geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Vervolgens licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld (paragraaf 4.2).

4.1 Relevante feiten en omstandigheden

16. De relevante feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en de aanvullende informatie die bij aanvrager is opgevraagd. Op basis van deze informatie stelt ACM de volgende feiten en omstandigheden vast.
17. Aanvrager motiveert door middel van een omschrijving, een single line diagram en een kaart met de naam “Terreinsituatie middenspanningsbeveiliging” dat er sprake is van een stelsel van verbindingen aan de Nieuwendammerkade 1-3 te Amsterdam. Uit de beschikking van de gemeente Amsterdam inzake de onroerende zaakbelasting (hierna: OZB-beschikking) van 31 januari 2013 blijkt dat er sprake is van een installatie. Aanvrager heeft middels deze stukken tevens betoogd dat hij eigenaar is van deze installatie. Het stelsel van verbindingen is aangesloten op het openbare elektriciteitsnet van Liander N.V. (hierna: Liander) en er zijn geen afnemers aangesloten op dit stelsel van verbindingen.

4.2 Beoordeling

18. De beoordeling van de ontheffingaanvraag valt in drie delen uiteen. Ten eerste dient ACM te beoordelen of er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet. Als er sprake is van een GDS, toetst ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 15, eerste lid, van de E-wet. Als er sprake is van een GDS én aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, dan beoordeelt ACM op welke grond de ontheffing kan worden verleend.
19. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria:
- Er is sprake van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet;
 - Het elektriciteitsnet is geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - Het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet ;
 - Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet.
- ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden.

20. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een elektriciteitsnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet (voor zover relevant) is sprake van een elektriciteitsnet als er één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en daarmee verbonden hulpmiddelen zijn, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een afnemer. Op grond van de verstrekte informatie en de in paragraaf 4.1 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert ACM dat er sprake is van een installatie die is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. ACM motiveert dat als volgt.
21. Om vast te stellen of er sprake is van een elektriciteitsnet beoordeelt ACM of er andere afnemers dan aanvrager zelf zijn aangesloten op het stelsel van verbindingen van aanvrager. Een afnemer is een ieder die beschikt over een aansluiting op een elektriciteitsnet, blijkens artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet. In artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet is een aansluiting gedefinieerd als één of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ). Uit de verstrekte informatie en de in paragraaf 4.1 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden blijkt dat er geen andere WOZ-objecten zijn met een aansluiting op het stelsel van verbindingen van aanvrager dan het WOZ-object van aanvrager zelf. Uit de verstrekte informatie blijkt namelijk dat alle kadastrale percelen waarop het stelsel van verbindingen is gelegen worden vermeld in de OZB-beschikking met betrekking tot de Nieuwendammerkade 1 te Amsterdam. Daarbij heeft aanvrager vermeld dat de overige gebruikers van het stelsel van verbindingen geen afzonderlijke OZB-beschikking van de gemeente Amsterdam ontvangen. ACM constateert, op basis van de kadastrale percelen vermeld in de OZB-beschikking, dat het terrein waarvoor ontheffing wordt aangevraagd enkel de Nieuwendammerkade 1 te Amsterdam betreft en dus niet tevens betrekking heeft op de Nieuwendammerkade 3 zoals door aanvrager vermeld op het aanvraagformulier. Het betreffende stelsel van verbindingen valt in het geheel binnen het terrein aan de Nieuwendammerkade 1 te Amsterdam dat in eigendom van aanvrager is.
22. Uit de OZB-beschikking van 31 januari 2013 gericht aan aanvrager is verder gebleken dat de grondslag van voornoemde beschikking voor de eigenaar en de gebruiker identiek is. Hieruit kan worden afgeleid dat er geen OZB-beschikkingen voor het adres Nieuwendammerkade 1 te Amsterdam zijn verzonden aan andere gebruikers dan aanvrager zelf. De gemeente Amsterdam beschouwt dus het gehele terrein als één object dat eigendom is van, en volledig in gebruik is bij, aanvrager. ACM stelt vast dat blijkens de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 4 mei 2011⁸ de OZB-beschikking van de gemeente bepalend is voor de afbakening van het WOZ-object.

⁸ Kenmerk: LJN: BQ3485.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, stelt ACM vast dat voor het terrein aan de Nieuwendammerkade 1 te Amsterdam sprake is van één eigenaars en gebruikers WOZ-object. ACM neemt derhalve aan dat aanvrager door de gemeente Amsterdam als eigenaar en enige gebruiker van het terrein aan de Nieuwendammerkade 1 te Amsterdam is aangemerkt. ACM leidt hieruit af dat de door aanvrager verstrekte lijst met gebruikers die zijn aangesloten op het stelsel van verbindingen van aanvrager, geen afnemers zijn in de zin van artikel 1 eerste lid, onderdeel c, van de E-wet.

23. Op grond van de overgelegde informatie en de in paragraaf 4.1 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, stelt ACM vast dat er geen sprake is van een stelsel van verbindingen tussen verschillende onroerende zaken. Er is derhalve geen sprake van een of meerdere aansluitingen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet. De verbindingen voor het transport van elektriciteit en daarmee verbonden hulpmiddelen liggen in het geval van aanvrager binnen zijn installatie.
24. ACM concludeert dat de aanvraag niet voldoet aan het criterium zoals neergelegd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet, aangezien er geen sprake is van een elektriciteitsnet. Aanvrager is in het bezit van een installatie. ACM stelt vast dat het stelsel van verbindingen van aanvrager reeds hierom niet kwalificeert als een GDS. Nu er geen sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet, hoeft ACM niet verder te beoordelen of de aanvraag voldoet aan de eisen van de E-wet. Daarom honoreert ACM de aanvraag op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet niet.

5 Dictum

25. De Autoriteit Consument en Markt besluit de aanvraag van Albemarle Catalysts Company B.V. af te wijzen.
26. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum: 18 november 2013

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.
dr. F.J.H. Don
bestuurslid

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.